



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקח על רישום המקרקעין
פתח תקוה

1

מס' תיק: 6/09

התובעים:

סטנלי ורינה שוורץ
ע"י ב"כ עוה"ד שמעון מירנברג
רח' בליך 11 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים:

ברמן ירוחם וקלרמן בתיה גולדה
ע"י עוה"ד רן דה לוי
מרח' ויצמן (מרכז ויצמן) תל אביב

פסק - דין

1. התובעים בעלי זכויות בדירה בבית המשותף ברחוב בן זכאי 61 בני ברק, הבנוי במקרקעין הידועים כחלקה 87 בגוש 6124 (להלן - "המקרקעין").
הנתבעים בעלי זכויות בדירה בבית.
התובענה הינה להשבת המצב לקדמותו, בשל פריצת פתח בגג המשותף ובניה שבוצעה על ידי הנתבעים בגג בלא הסכמה ובלא היתר בניה כחוק.
2. התובעים טענו בתמצית, כי הבניה האמורה, שהינה הרחבת דירה קיימת, נעשתה בלא שקוימה אסיפה כללית וכנגד רצונם של התובעים. כן ציינו שבחלק האחורי של הבית מצוי סדק שהתפשט לכל גובהו של הבית, תוספת בניה על הגג עלולה לדעתם לגרום לנזק בלתי הפיך ליציבות המבנה כולו.
לטענתם לא הוצעו להם תשלומי איזון בגין השימוש בחלקם ברכוש המשותף ומבוקשם כי ימונה שמאי שיעריך את השיווי האמור.

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3. לטענת הנתבעים לא היתה כל מניעה להרחיב את דירתם ומהנדס מטעמם חיים ניב בדק את המבנה וקבע כי לאחר חיזוק עמודי הבניין ניתן יהיה לבנות. המהנדס ניב אף אישר כי בוצעו החיזוקים תחת פיקוחו ההנדסי. לדבריהם נתנו כל בעלי הזכויות, פרט לנתבעים את הסכמתם לבניה. ההסכמה צורפה כנספח ה' לכתב ההגנה ואף הנתבעים נתנו הסכמה עקרונית לבניה אך התנו אותה בתשלום כספי מוגזם ובעיצומו של משא ומתן לקביעת שעור התשלום פנו בהליך זה.
4. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים קבעתי כי בהסכמת הצדדים ימונה על ידי שמאי- מהנדס שיבחן את מצב הבית לאחר תוספת הבניה ויזקק לשאלת חיזוקו של הבית ולהערכת תשלומי האיזון.
5. עם קבלת חוות הדעת נותרה סוגיית הוצאות ההליך במחלוקת. קוים איפוא דיון נוסף לבקשת הצדדים וקבעתי כי יוגשו סיכומים בכתב בסוגיה זו.
6. התובעים טענו בסכומיהם בתמצית, כי יש לחייב את הנתבעים בעלות מחצית שכרו של המומחה שמונה ששולמה על ידם שכן, אלמלא מינויו וקביעתו לא היו לדעתם מתנדבים התובעים לשלם להם "אף אגורה אחת". לדבריהם סרבו לקבל את חוות הדעת מטעם הנתבעים בשל היותה מוטית. כמו כן, המהנדס מטעם הנתבעים ניב טרק את הטלפון במענה לשאלת התובע אילו פעולות בוצעו לחיזוק המבנה והחשש מפני קריסת המבנה הועצם איפוא אצל התובעים. בהקשר זה הפנו למכתבו של התובע למהנדס העיר. לטענתם, אף התברר להם כי הנתבעים לא טרחו כלל לבקש היתר בניה כחוק אלא לאחר שסיימו את הבניה ולאחר שהוגשה התביעה בתיק זה. לפיכך נטען, כי לו בקשו הנתבעים וקבלו היתר טרם הבניה כל חוות הדעת בעניין עמידות המבנה היתה מתייתרת. אשר לטענה כי התובעים פנו בהליך זה תוך הליכי משא ומתן השיבו, כי המו"מ התנהל בדיעבד "ומתוך עמדת כח לאחר שהבניה כבר היתה עובדה מוגמרת".
7. הנתבעים סכמו טענותיהם בתמצית וטענו, כי התביעה כולה התבררה כמיותרת והוגשה בחוסר תום לב במטרה להתעשר על חשבונם של הנתבעים ולפיכך יש לחייב את התובעים לשאת בהוצאות ההליך. לטענתם עובר לתחילת ביצוע עבודות הבניה על הגג פנו הנתבעים לכל דיירי הבית ולנתבעים ביניהם וביקשו הסכמתם. ההסכמה ניתנה ע"י כולם פרט לנתבעים שדרשו פיצוי כספי מופרז, שכן סברו כי ניתן היה לבנות קומה שלימה בהתאם לתמ"א 38. הנתבעים ניסו להגיע לכלל

הסכמה עם התובעים אשר לשיעור התשלום אולם אז הועלו דרישות נוספות על	1
ידי התובעים ובהם דרישה לקבלת דו"ח מהנדס והערכת שמאי ולאחר קבלת	2
ההערכה חזרו בהם מהסכמתם. לדבריהם שיעור התשלום בגין תשלומי איזון	3
שהוצעו על ידם זהה לזה שנקבע בהערכת השמאי שמונה בהליך זה. אף טענה	4
בדבר גרימת נזק ליציבות המבנה נדחתה על ידי המהנדס שמונה.	5
	6
8. דיון:	7
על מנת לבחון את טענות הצדדים ולשום אותם מונה על ידי כאמור אינג' גבי	8
קיינר, מהנדס בניין ושמאי מקרקעין. בכתב המינוי הוריתי לו לבחון את השאלות	9
הבאות:	10
א. מהו היקף הבניה שבוצעה על ידי הנתבעים ובאילו חלקים בבית המשותף;	11
ב. האם נוצרה מציאות הנדסית שונה עם תוספת הבניה בגג הבית והאם יש	12
למציאות זו השלכה על מצב הבית;	13
ג. התייחסות ספציפית לסוגיית חיזוק העמודים לרבות למסמכים שהוגשו	14
בהקשר זה;	15
ד. הערכת תשלומי איזון-ככל שישנם.	16
	17
9. בחוות הדעת נקבע ע"י אינג' קיינר, לאמור:	18
2". ממצאים	19
2.1 קומת עמודים מפולשת:	20
בוצעו תיקונים סביב 8 עמודים, יש לבצע תיקון טיח בטון בעמוד נוסף	21
(תצלום מצ"ב).	22
2.2 אישורי מהנדס לתיקונים:	23
הוצג בפני אישורי מהנדס חיים ניב, כי התיקונים בעמודים בוצעו	24
לשביעות רצון והמפרט הטכני הדרש לתיקונים + תשריט.	25
2.3 דירה מס' 8 :	26
תת חלקה 7, בקומה ג' בשטח: 62 מ"ר כולל שלושת ח' משופרים +	27
מדרגות פנימיות + ח' יציאה לגג ומרפסת גג עונתית.	28
2.4 בקשה להיתר בנייה:	29
הוצגה בפני בקשה להיתר בנייה מ-26/03/09, תאור הבקשה לעליית גג	30
+ תשריט.	31
2.5 אגף ההנדסה: הוצג בפני מכתב מאגף ההנדסה של עיריית ב"ב מ-	32
26/02/09, להלן:	33
2.5.1 על גגות של בנייני מגורים קיימים ניתן לבנות חדרי יציאה לגג	34
בלבד עפ"י הוראות תכנית בב/105/ד/2 ובכפוף להוצאת היתר כדין.	35

2.5.2	הגישה אל חדרי יציאה לגג תהיה מהדירה העליונה בלבד, וזאת בנוסף לקיום שאר הוראות התכנית הנ"ל.	1
2.5.3	תכנית בב/מק/105/פ לבניית דירות גג נפרדות, אינה חלה על בניינים קיימים.	2
2.6	הסכם רכישה ושכירות:	3
	הוצגו בפני - הסכם הרכישה של משי' ברמן של הדירה שבנידון.	4
	31/01/03, והסכם שכירות של דירת משי' שוורץ – מס' 3 בבניין, מ-15/09/08.	5
2.7	נסח טאבו למכירת חלקה: 87, גוש: 6124 :	6
	הוצג בפני נסח טאבו מרוכז מס' 178, גוש 6124 חלקה 87, מלשכת רישום המקרקעין בפ"ת.	7
	חלקם של משי' שוורץ ברכוש המשותף הינו - 88/629, ושל משפחת ברמן – 62/629.	8
2.8	שטחי ח' יציאה לגג: (עפ"י תחשיב מעו"ד דה לוי מ – 03/08/09)	9
	שטח חדר יציאה לגג – 16.15 מ"ר (כולל מדרגות פנימיות).	10
	שטח מרפסת גג עונתית – 28.38 מ"ר.	11
	סה"כ שטחי קומת הגג בשימוש משי' ברמן – 44.53 מ"ר.	12
2.9	שטח הגג של הבניין - שטח גג הבניין כולו כ - 288 מ"ר (עפ"י מדידה מתשריט הגג).	13
2.10	הסכמת דיירים - הוצג בפני אישור על הסכמת 7 בעלי הדירות לבנייה על הגג.	14
3.	<u>מהו היקף הבנייה שבוצעה על ידי הנתבעים ובאילו חלקים בבית המשותף ?</u>	15
3.1	היקף הבנייה - ח' יציאה לגג, הכולל מדרגות פנימיות - בשטח כולל 16.15 מ"ר, ומרפסת גג עונתית + חיפוי קרמי + מעקה בשטח 28.38 מ"ר, סה"כ: 44.53 מ"ר.	16
3.2	החלק ברכוש המשותף - שטח הגג הכולל: 288 מ"ר, והחלק היחסי בגג כ - 15.5%.	17
4.	<u>האם נוצרה מציאות הנדסית שונה עם תוספת הבנייה בגג, והאם יש למציאות זו השלכה על מצב הבית ?</u>	18
4.1	תוספת הבנייה גרעה משטח הגג הכללי כ-44 מ"ר, אולם פרט למיקום קולטי שמש בגג, לא נראה שהיה לגג שימוש נוסף.	19
4.2	במהלך הסיור נטען ע"י מירנברג, כי תוספת הבניה מונעת ניצול וחיזוק הבנין לפי תמ"א 38, הכוללת תוספת קומה לבניין.	20
4.3	יש לקחת בחשבון כי תמ"א 38 בנוסף לחיזוקים הנדרשים לבניין יש לבנות ממ"דים בכל הקומות ולכן להערכתי העלויות הגבוהות, עשויות למנוע את כדאיות בניית קומה נוספת.	21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36

4.4 לפי מכתב אדריכלית רות מוזס תכ' בב/מק/105/פ לבניית דירות גג נפרדות לא חלה על בניינים קיימים.	1
4.5 ההסכם לאישור הבנייה על הגג, בין הדיירים, מביא בחשבון את תמ"א 38 בעתיד.	2
4.6 להערכתי תוספת הבנייה בקומת הגג של ח' יציאה לגג בשטח 16 מ"ר הכולל גג רעפים עליון, ואין כל השלכה על מצבו של הבניין.	3
5. התייחסות ספציפית לסוגיית חיזוק העמודים לרבות המסמכים שהוגשו בהקשר זה ?	4
5.1 הוצג בפני תשריט ומפרט הנדסי לפרט לחיזוק העמודים בבניין - מהנדס חיים ניב. בנוסף צוין כי הסדקים בחזית אחורית, אין בהם למנוע הבנייה על הגג.	5
5.2 הוצג בפני אישורי של המהנדס חיים ניב כי החיזוקים בוצעו לשביעות רצון.	6
5.3 על פי בדיקתי העמודים במצב פיסי תקין, ויש לתקן עמוד נוסף (מצ"ב תמונה).	7
5.4 לפי מיטב הבנתי וידיעתי המקצועית לא קיימת כל בעיה בגין, הבנייה שלחדר על הגג כיום, וזאת בהתחשב בתשריטים שהוצגו בפני ואישורי המהנדס, וכן עפ"י בדיקתי שלי במקום.	8
- - -	9
7.13 תשלומי איזון למשפחת שוורץ בגין הבנייה של ח' יציאה לגג ומרפסת גג עונתית, בסך : 10,800 ₪.	10
8. סיכום	11
בסיור וביקורת שערכתי בדירה מס' 8, מש' ברמן, הממוקמת בקומה : 3, בבניין ברח' בן-זכאי 61, בני ברק.	12
8.1 ישולמו תשלומי איזון בסך : 10,800 ש"ח למשפחת שוורץ בעלת הנכס דירה מס' 3 בק"א. נכון ל – 04/08/09.	13
8.2 יש להשלים תיקון עמוד בקומת עמודים מפולשת, הכולל : טיפול בזיון וגמר בטיח בטון, ע"י מש' ברמן".	14
עד כאן חוות הדעת.	15
01. לאחר שעיינתי בנסח הרישום ובתיק הבית המשותף אני מאמצת את קביעות המהנדס קיינר.	16
למעשה הצדדים אף אינם חלוקים על גובה התשלום שנקבע בחוות הדעת אלא על הוצאות ההליך, לרבות עלות שכרו של המהנדס-שמאי שמונה כאמור.	17
	18

11. במקרה דנן, התביעה הוגשה ביום 7.1.09 לאחר שהנתבעים כבר החלו בעבודות הבניה, אף לפי עדותם שלהם. הליכי המו"מ החלו "עובר לתחילת עבודות הבניה על הגג" (ר' גם סיכומי הנתבעים בסעיף ב.6 בע' 2), עם זאת עד היום לא ניתן היתר בניה כחוק ומתברר כי הבקשה למתן היתר הוגשה רק לאחר הגשת התביעה שבנדון.
21. חששם של התובעים כי הבניה על הגג המשותף שנעשית ללא היתר כחוק עלולה לזעזע את הבית כולו יש בה טעם של ממש. בהקשר זה קובע סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 כי "לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר".
31. אמנם הנתבעים צירפו (נספח ה' לכתב ההגנה) הסכמת בעלי הדירות לבניה, מסמך שנחתם במועד שאינו מצוין באותו מסמך.
- אך ברי, כי ל שם הבטחת יציבותו הפיזית והקניינית של בבית המשותף נקבע המתווה החוקי לפיו **טרם בניה** יש לקבל היתר בניה מאת רשויות התכנון אשר אמונות על הנושאים ההנדסיים הנובעים מאותה בקשה ויכ ולות לקבוע, אגב מתן ההיתר, קביעות הנדסיות מחייבות לשמירת הבית המשותף ויציבותו. ביצוען של עבודות בנייה טעון איפוא עמידה בתשתית חוקית כפולה: הן תשתית תכנונית והן תשתית קניינית. התשתית התכנונית משמעה התאמת בנייה מבוקשת להוראות תוכניות תקפות ולשאר דיני התכנון והבניה והתשתית הקניינית משמעה התאמת בנייה מבוקשת לזכאות הקניינית באותו נכס. מדובר בשני תנאים מצטברים. (ר' גם בג"צ 879/89 בניני ט.ל.מ. **חברה לבנין בע "מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה בחולון**, פ"ד מד(2), 831, 836-837 (1990)).
41. הנתבעים בחרו להתעלם כליל מהליכי התכנון המחייבים קבלת היתר טרם התחלת פעולות הבניה והבניה הושלמה למעשה מבלי שיש בידם גם היום היתר בניה.
51. נראה, איפוא, שביצוע הבניה ברכוש המשותף על אף ההסכמות מבלי שניתן לכך היתר כדין תומכת בגרסת התובעים דווקא, כי באין היתר לא הוסר החשש לזעזוע הבית המשותף אגב הבניה שבוצעה על ידי הנתבעים בגג המשותף.
- תימוכין לכך מצאתי אף בקביעת אינג' קיינר, כי יש להשלים תיקון עמוד בקומת עמודים מפולשת, הכולל: טיפול בזיון וגמר בטיח בטון.

61. בנסיבות המקרה אף הכריע אינג' קיינר, בכובעו כשמאי, כי התובעים זכאים לתשלומי איזון.	1
	2
	3
71. אני מחייבת איפוא את הנתבעים להשלים את תיקון העמוד כאמור בחוות הדעת בתוך 14 ימים.	4
	5
כמו כן אני מחייבת אותם לשלם לתובעים סך כל הסכומים הבאים :	6
מחצית שכר המומחה קיינר שמונה ;	7
סך של 10,800 ₪ בגין תשלומי האיזון עפ"י קביעת המומחה ;	8
553 ₪ בגין אגרת בית משפט ;	9
2000 ₪ בגין שכר טרחת עורך דין.	10
	11
הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסה"ד ועד לתשלום בפועל.	12
	13
	14
ניתן בהעדר הצדדים.	15
	16
היום ז' אדר תש"ע, 21 פברואר 2010.	17
	18
	19
	20
טלי להב	21
המפקחת על רישום המקרקעין	22
פתח תקוה	23
	24